



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Sundsvalls tingsrätts dom 2025-07-07 i mål T 2040-24, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

AA [REDACTED], 1983 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Alina Andras
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB

Klagande och motpart

BB [REDACTED], 1990 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Natalie Kojadinovic
Advokatfirman Libre HB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- 1) AA [REDACTED] ska ha ensam vårdnad om CC [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], och DD [REDACTED], 19 [REDACTED].
- 2) Hovrätten avslår BB:s [REDACTED] yrkande om umgänge till följd att CC [REDACTED]
[REDACTED] och DD [REDACTED] rätt till umgänge med BB [REDACTED] lämnas
oreglerat.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 254783

Postadress
Box 170
851 03 Sundsvall

Besöksadress
Södra Tjörngatan 2

Telefon
060-18 68 00
E-post: hovratten.nedrenorrland@dom.se
www.hovrattenfordrenorrland.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

3. Vad hovrätten beslutat ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.
4. Hovrätten avslår BB:s yrkande om att AA ska betala del av hans rättegångskostnader. Vardera parten ska stå sin egen rättegångskostnad.

Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande och förordnar att sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som finns i tingsrättens aktbilagor 74, 99 och 104 samt de delar av förhören med BB och AA som berört dessa uppgifter vilka lagts fram under hovrättens förhandling inom stängda dörrar.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA

AA har i första hand yrkat att hovrätten ska besluta att hon ska ha ensam vårdnad om parternas barn AA, född 2016, och DD, född 2019. Om hovrätten anser att den gemensamma vårdnaden ska bestå har hon yrkat att barnen ska bo tillsammans med henne. Vidare har hon begärt att hovrätten beslutar att barnen endast ska ha telefonumgänge med BB på tisdag och söndag kl. 18.00 i enlighet med punkten 3 c) i tingsrättens domslut, vilket innebär att hon medgett BB:s yrkande i denna del.

Om hovrätten tillerkänner BB ensam vårdnad om barnen, beslutar om ett växelvist boende vid fortsatt gemensam vårdnad eller på något sätt bifaller BB:s umgängesyrkanden, har AA för egen del yrkat lovumgänge enligt följande.

a. Vartannat sportlov, från sista skoldagen innan lovets början, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2026.

b. Vartannat påsklov, från sista dagen på skolan innan lovets början, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2027.

c. Sommarlovsumgänge under år 2026 i två veckor uppdelat i två perioder om en vecka (1+1). Från och med 2027 och tills vidare fyra veckor uppdelade på två perioder om två veckor (2+2). Parterna ska meddela vilka veckor de önskar senast den 1 maj, där AA har företräde jämna år och BB ojämna år.

d. Vartannat höstlov, från sista skoldagen innan lovets början, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2026.

e. Varannan julhelg, från sista dagen på skolan innan lovet, till den 30 december klockan 12.00, med början år 2027.

f. Vartannat nyår från den 30 december klockan 12.00 (jämnt år) till den 7 januari (ojämnt år) klockan 18.00 med början år 2026.

BB

BB har yrkat att hovrätten, för det fall hovrätten kommer fram till att den gemensamma vårdnaden inte ska bestå, beslutar att han ska ha ensam vårdnad om barnen. Han har i fråga om boende och umgänge yrkat att barnens rätt till umgänge med honom ska trappas upp för att övergå till ett växelvist boende enligt följande.

a. Vid fyra tillfällen på lördagar kl. 10.00 till kl. 19.00 och söndagar kl. 12.00 till kl. 17.00, ojämna veckor, samt onsdagar, jämna veckor, efter skolans slut till kl. 19.00.

b. Efter fyra genomförda helgumgängen enligt punkten a. ska barnen ha rätt till umgänge med honom lördagar från kl. 10.00 till och med söndagar kl. 17.00, ojämna veckor samt onsdagar, jämna veckor, efter skolans slut till kl. 19.00.

c. Efter fyra genomförda helgumgängen enligt punkten b. ska barnen ha rätt till umgänge med honom torsdagar, ojämna veckor, efter skolans slut till och med måndagar vid skolans början samt onsdagar, jämna veckor, efter skolans slut till kl. 19.00.

d. Utöver umgänget under punkterna a-c ska barnen ha rätt till telefonumgänge med honom tisdag och söndag, jämna veckor, med start kl. 18.00.

e. Från och med september 2027 ska barnen bo växelvis mellan parterna varannan vecka.

BB har också yrkat lovumgänge enligt följande.

- a. Vartannat sportlov, från sista skoldagen innan lovets början kl. 16.00 till sista lovdagen kl. 18.00, med början år 2027.
- b. Vartannat påsklov, från sista dagen på skolan innan lovets början till sista lovdagen kl. 18.00, med början år 2026.
- c. Sommarlovsumgänge under år 2026 i två veckor uppdelat i två perioder om en vecka (1+1). Från och med år 2027 ska sommarlovsumgänget vara under fyra veckor varje sommar uppdelat i två tvåveckorsperioder (2+2). BB ska meddela vilka veckor han önskar att vara ledig tillsammans med barnet senast den 30 maj varje år. Vid motstridiga intressen mellan föräldrarna har BB:s mening företräde ojämnt år och AA:s mening jämnt år.
- d. Vartannat höstlov, från sista dagen på förskolan/skolan innan lovet till sista lovdagen, med början år 2027.
- e. Varannan julhelg, från sista dagen på skolan innan lovet till den 30 december kl. 12.00, med början år 2026.
- f. Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 16.00 (ojämnt år) till den 1 januari kl. 18.00 (jämnt år), med början år 2027.

BB har även yrkat att AA ska ersätta honom för del av sina rättegångskostnader.

BB har medgett AA:s yrkanden om lovumgänge.

I övrigt har parterna motsatt sig varandras ändringsyrkanden.

GRUNDER

Parterna har anfört samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i tingsrätten. BB har som grund för sin begäran om att AA ska förpliktas betala del av hans rättegångskostnader anfört att hon genom försumlig processföring orsakat honom onödiga rättegångskostnader.

UTREDNINGEN M.M. I HOVRÄTTEN

Hovrätten har den 21 november 2025 beslutat att Socialnämnden i Sundsvalls kommun ska komplettera familjerättens utredning i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Den kompletterande utredningen inkom till hovrätten den 12 januari 2026. Vidare har hovrätten, efter avslutad huvudförhandling men innan överläggning påbörjats, beslutat den 23 januari 2026 att hålla fortsatt huvudförhandling.

I hovrätten har åberopats samma bevisning som vid tingsrätten. Hovrätten har genom hänvisning tagit del av förhören som hölls i tingsrätten med AA, BB, EE, FF, GG och HH. I hovrätten har flera tilläggsförhör hållits med parterna. På BB:s begäran har tilläggsförhör hållits med HH.

AA har som ny skriftlig bevisning i hovrätten åberopat polisanmälan, mejl från åklagare, rapport från behandlingssamråd, utdrag från insats med familjebehandlare, mejlkontakt mellan parterna, sms-konversationer mellan AA och lärare samt mellan dottern AA:s telefon och BB:s telefon. Hon har också åberopat tjänstgöringsintyg, kartbild, journalanteckningar, mobillista, stödintyg och ljudinspelningar.

BB har som ny skriftlig bevisning i hovrätten åberopat ytterligare journalanteckningar från socialtjänsten samt chattar mellan AA och deras dotter samt e-postkonversation mellan parterna. Han har också åberopat en inspelning av en film och yttrande från umgängesstödjare.

Från tilläggsförhören antecknar hovrätten sammanfattningsvis följande.

AA

Hon trivs på jobbet där hon numera arbetar på 75%. Hon ska återgå till att jobba heltid i februari månad 2026. Hon ska delta i en PTSD-behandling i grupp men utöver det undergår hon inga behandlingar för sitt mående. Hon trivs jättebra i Sverige och har inte några planer alls på att flytta till Spanien. Hon har ingen licens att utöva sitt yrke utomlands. Efter tingsrättens dom har hon dejtat två olika killar. I augusti hälsade den första av dem, II , på i Sundsvall och de var på spa tillsammans när dottern försökte ringa henne flera gånger under umgänget med BB . Det var därför hon inte kunde svara i telefonen. I september besökte den andra mannen, som heter JJ , henne i Sundsvall. Hon har informerat BB om II och JJ . Under september 2025 var hon, barnen och JJ på en mataffär. När de handlat klart gick hon och barnen hem och JJ gick i väg på egen hand. JJ berättade att efter det att de lämnat butiken hade BB följt efter honom med bilen och sagt att om han rörde deras barn skulle BB tappa kontrollen och göra honom illa. Hon pratade på högtalartelefon med JJ och hörde när BB hotade denne på detta sätt. Hon gick till JJ och BB för att få dem att sluta. Hon var tvungen att ta med sig barnen för hon kunde inte lämna dem ensamma. BB har gett henne tillstånd att åka med barnen till hennes släktingar i Spanien. Däremot har han nekat henne och barnen att resa till Frankrike. Hon tror att han inte gick med på det eftersom de skulle hälsa på JJ . BB har ställt väldigt många frågor om II och JJ och hon tror att det beror på att han är svartsjuk.

BB försöker att kontrollera henne, var hon reser och vem hon träffar. Om de fortsätter att ha gemensam vårdnad kommer han att kontrollera allt. BB har inte godkänt dotterns hemspråk vilket dottern blir lidande av. BUP har bedömt att det är nödvändigt att koppla in specialistvården för att ge dottern AA en traumabehandling, men det förutsätter enligt dem att barnet inte har ett umgänge med BB .

I augusti dök BB upp oanmäld på en fotbollscup som DD deltog i. Dottern AA blev då rädd och chockad men DD blev glad och spelade fotboll med BB. Umgänget med umgängesstöd fungerade bra och inledningsvis även det oövervakade umgänget för DD. Det har dock blivit annorlunda den senaste tiden och det har aldrig varit bra för AA. Barnen har berättat om roliga saker de gjort med BB men också klagat på att de bland annat inte får någon mat eller uppmärksamhet och att BB sitter med sin telefon hela tiden. De har också berättat att han är sträng. Dottern AA har berättat att BB kollar igenom hennes telefon och ställer frågor gällande henne och pratar illa om mamma. BB har sagt till dottern AA att mamma är tjock, ful och att hon har legat med hela Sundsvall.

Angående umgänget den 8 november 2025 så har dottern AA berättat att BB varit sträng och sagt till om allt. Hon skrev till BB om det eftersom hon inte ville blanda in barnen men han svarade inte. Det blev i stället bråk mellan dottern AA och BB där hon hörde att de skrek till varandra på telefon. Hon sa åt BB att inte behandla dottern så men BB kallade dottern för manipulativ.

I samband med umgänget den 6-7 december 2025 kom dottern AA hem och började gråta. Dottern berättade att hon och DD hade fejkbrottats och att BB skrek och försökte få dem att sluta. De lyssnade inte på honom. När han delade på barnen så hotade han att slå dem genom att hålla upp handen i luften och slå med den mot dem för att därefter stanna några cm från barnens ansikten. Även DD har berättat om detta. Hon misstänkte att telefonumgänget dagen därpå skulle leda till bråk och därför spelade hon in det. När hon började att spela in samtalet var det redan i gång ett fullt bråk mellan BB och barnen. Mot bakgrund av våldet och bråket tog hon tillbaka ett tidigare erbjudande om julumgänge mellan barnen och BB. Efter det har DD:s mående blivit sämre. Han har blivit aggressivare, ful i munnen och slagit henne och sin syster.

Efter det var det en paus i umgänget till den 17 januari 2026. När dottern AA kom hem efter det började hon gråta och sa att BB tvingat dottern att ringa henne och fråga om de fick stanna kvar och äta hos honom. DD sa också det. Hon är villig att

ge en insynsfullmakt till BB om hon skulle få ensam vårdnad. Hon gjorde ljudinspelningen på morgonen den 21 januari 2026 för att visa hur barnen brukar bete sig inför umgängen med BB.

För henne är det psykisk misshandel när BB, i stället för att bekräfta barnen, blir arg. Att han säger saker till barnen saker som att nu är det slut, att det är hovrätten i januari och att när du letar efter mig kommer jag inte att vara här. Man pratar inte så med sina barn och hon vet inte vad hon och de ska tänka.

Hon väntade med att göra en polisanmälan gällande händelsen den 6 december 2025 eftersom hon inte visste om det var hon eller socialtjänsten som skulle göra den.

BB

Det har inte varit några problem med umgängen sedan tingsrättens dom. Dottern AA har i början av vissa umgängen sagt att något varit fel och haft ont i magen men det har snabbt gått över och de har haft det roligt. Tanken med att han åkte till fotbollscupen var bara att kolla på DD på avstånd men DD blev glad när de sågs. Ibland känner han det som att barnen förväntar sig att de ska komma hem och berätta att de mått dåligt. AA påverkar barnen att säga dåliga saker om honom. Dottern AA kan redan spanska flytande och han tycker därför att hon kan lära sig albanska, men han har inget emot att dottern pratar spanska.

Umgänget den 8 november 2025 gick bra. Han hade kunnat svara på AA:s e-post men valde att inte göra det. Han hade ändå telefonumgänge med barnen dagen därpå. När han ringde bad han dottern AA att sätta på högtalartelefon för att han ville se vad hon skulle säga och berätta för deras mamma om vad han hade gjort för fel. Det blev bråk. Efter den händelsen hörde han av sig till socialtjänsten och ville återuppta sin insats hos familjebehandlingen men de har inte hört av sig till honom.

Angående umgänget den 6 december 2025 så stämmer det att barnen bråkade men han sa bara åt dem att sluta. Sen åkte han och lämnade dem hos AA. Dagen efter hade

de telefonumgänge och dottern AA sa att han varit nära att slå dem vilket inte stämmer. När han sa att han inte kommer vara där i januari så menade han att om AA får ensam vårdnad kommer hon att lämna Sverige. Han vet att det inte var bra sagt men han var trött i situationen.

Det stämmer inte att han kallat dottern för hora eller att hon varit nära att drunkna när de var på Himlabadet. Det stämmer inte heller att han pratat illa om AA med barnen eller att han under umgänget den 17 januari 2026 tvingat dottern AA att ringa sin mor och säga att hon ville äta hos honom. Han förnekar också att han hotat JJ i september 2025. Han ville bara lära känna honom och sa att en annan man hade varit hos AA två veckor tidigare och att han var orolig. Han tycker bara inte att man ska blanda in barnen så tidigt i dejtande. JJ förstod honom och det var inget tjafs. Det stämmer att han skrivit ett sarkastiskt mejl till AA som handlar om den hon dejtade. Han ville bara visa att han hela tiden förstått att hon haft en pojkvän och inte bara en vän så som AA hade påstått. Han skulle inte skriva så igen men det var en svår situation.

Han kollar barnens klass-app varje dag för att se hur det går för dem men han hade inte sett mejlet om utvecklingssamtal varför han missade det. Han trodde inte heller att han hade rätt att gå på de samtalen. Han kan ge AA en fullmakt att besluta i vårdnadsfrågor men hon kan inte få ensam vårdnad eftersom han vet att hon då skulle lämna Sverige.

Han har inte gjort illa barnen på det sätt som påstås. Det barnen berättar om har inte hänt utan de står under AA:s inflytande. Han har tagit del av barnförhören och det framgår ingenting om våld där. Han har lämnat flera synpunkter på utredningen.

HH

Sedan tingsrättens dom har han träffat parternas barn ungefär tre gånger i samband med deras umgängen med BB . Umgängena har fungerat jättebra och de verkar trygga med BB . Han fick höra av sin ex-fru som hade hört från deras dotter som hade hört från BB:s dotter som hade hört från AA att hon skulle flytta till Spanien.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (6 kap 2 a § föräldrabalken).

Vad som är ett barns bästa måste avgöras i varje enskilt fall, utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas, (se prop. 2020/21:150 s. 129 och prop. 2005/06:99 s. 40).

Genom en lagändring av bestämmelsen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2025, ströks en tidigare strecksats innebärandes att särskilt avseende skulle fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ändringen innebar att risken för att barnet far illa fick en särskilt framträdande plats vid bedömningen av barnets bästa. Den markerade också att andra hänsyn, bl.a. behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, även om det alltjämt ska beaktas är underordnade risken för att barnet far illa. Om det kan förutses en risk för att barnet far illa ska den risken väga tyngst vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Bedömningen av om det finns

en risk för att barnet far illa av en viss åtgärd eller ett visst beslut ska alltså grundas bl.a. på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Det behöver inte vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet far illa faktiskt kommer att inträffa. Det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att barnet kommer att fara illa. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter beaktas. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. Med tillägget av våld som ett exempel på övergrepp i andra stycket avses inte bara fysiskt våld utan alla former av våld. När uppgifter om våld förs fram måste uppgifterna alltid provas och en riskbedömning göras (prop. 2024/25:10 s. 75 f.).

Om övergrepp har skett systematiskt under en längre tid, varit allvarliga eller riktats mot flera personer, finns det ofta skäl att utgå från att barnet skulle fara illa med den föräldern som vårdnadshavare. Detsamma gäller om det framgår att övergreppen är ett utslag av förövarens behov av att utöva makt och kontroll över sitt offer. Ett sådant beteende kan vara svårt att förändra och innebär allmänt sett en större risk för att barnet ska fara illa. Om en förälder däremot gjort sig skyldig till en enstaka överilad handling mot den andra föräldern, kan risken vara mindre för att barnet kommer att fara illa. Har föräldern genomgått behandling för att undvika en upprepning, är även det en omständighet som måste beaktas (prop. 2005/06:99 s. 42-43).

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad i alla fall där det är bäst för barnet. Någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad finns inte. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Formerna för samarbete kan emellertid se olika ut, och

omfattningen av kontakterna mellan föräldrarna kan variera. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad (se prop. 2020/21:150 s.133).

Av 6 kap. 15 § föräldrabalken framgår bl.a. att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller på annat sätt.

Hovrättens bedömning i frågan om vårdnad och boende

Hovrätten konstaterar inledningsvis, vilket enbart kommit till visst uttryck i såväl socialtjänstens utredningar som i tingsrättens domskäl, att det inte framkommit omständigheter som tyder på att någon av föräldrarna skulle brista i de mer praktiska vardagliga bestyr som följer med vårdnaden om barn. Det finns enligt hovrätten inte skäl att utgå från annat än att båda föräldrarna tidigare har sett till att barnen får mat, struktur och stimulans i den löpande vardagen. Det övervakade umgänget har även det fungerat förhållandevis väl. Frågorna är om det finns en risk för att AA för bort barnen eller att hennes mående och förhållningssätt i relationen till BB innebär att barnen faller illa eller om de riskerar att utsättas för övergrepp, såväl fysiska som psykiska, av BB. Utfallet av den prövningen kommer att besvara frågorna om hur vårdnaden om barnen, deras boende och umgänge med föräldrarna kommer att se ut.

Förhållanden hos AA

I frågan om AA:s lämplighet som vårdnadshavare gör hovrätten följande bedömning. Det är visserligen tydligt att barnen befinner sig i en lojalitetskonflikt och att särskilt dottern AA har tagit AA:s parti. Det saknas dock, med undantag av att AA vid ett tillfälle skrivit att hon ska förstöra BB:s liv, någon egentlig utredning som talar för att barnens berättelser och beteenden är en följd av att AA har

påverkat barnen. Av utredningen framkommer i stället att AA löpande försökt se till att det reglerade umgänget blir av. I ljuset av det framstår hennes tidigare e-postmeddelande som en enstaka företeelse. Av den övriga konversationen som finns tillgänglig mellan parterna framgår också att AA generellt har haft och påkallat en respektfull ton mellan parterna trots deras konflikt. Sammantaget ger utredningen inte stöd för att AA aktivt skulle påverka barnen att tycka illa om BB. AA har även visat att hon aktivt under processens gång har haft en vilja att involvera BB genom att erbjuda umgänge som gått utöver det som tingsrätten beslutat om. AA har regelbundet tagit stöd av socialtjänsten för råd gällande hur hon ska agera i de uppkomna situationerna där hon upplevt att barnen farit illa. Hon har återkommande informerat BB om barnens mående. BB har påstått att AA lider av psykiskt dåligt mående. Hovrätten konstaterar att om än AA inte mår helt bra, något hon själv har berättat om, har hon i februari gått tillbaka till heltidsarbete och genomgår endast en behandling avseende PTSD. Hovrätten anser därför att det inte finns någon risk för att barnen skulle fara illa när de är tillsammans med AA.

Tingsrätten har bedömt att det finns en överhängande risk för att AA flyttar utomlands med barnen om hon får ensam vårdnad. Hovrätten delar inte den bedömningen av följande skäl. AA har fast arbete i Sverige och barnen är också rotade här. AA har invänt att hon inte har någon avsikt att lämna Sverige eller föra bort barnen. Av vårdnadsutredningen framgår att risken för att barnen förs bort av någon förälder bedöms vara låg. Att AA kommer från Spanien och haft en viss psykisk ohälsa visar inte att det föreligger en bortföranderisk. Vidare anser hovrätten att vad HH berättat har ett mycket svagt bevisvärde. I visst fall rör det sig också i princip om en femtehanduppgift. AA har också med BB:s tillåtelse flera gånger rest utomlands med barnen, bl. a. till just Spanien. Hovrätten bedömer att det inte föreligger omständigheter som talar för att det föreligger en konkret bortföranderisk (se rättsfallet NJA 2023 s. 1018).

Det har inhämtats två utredningar som rör AA:s lämplighet som vårdnadshavare, boende- och umgängesförälder. Vid den bedömning hovrätten gjort i det föregående ansluter sig hovrätten till utredarnas ställningstagande att AA är lämplig som vårdnadshavare. Det finns inte någon risk för att barnen far illa hos henne eller annars förs bort.

Förhållanden hos BB

Avseende frågan om BB:s lämplighet som vårdnadshavare gör hovrätten följande bedömning. Hovrätten ansluter sig till familjerättens bedömning att det inte går att bortse från barnens uppgifter om våld. Det stämmer visserligen att barnen har redogjort för våldet relativt kortfattat och att de uppgifter som lämnats i huvudsak varit allmänt hållna. AA har inte heller varit närvarande och sett BB utsätta barnen för våld. Oavsett detta så har barnen, framför allt dottern AA, över tid och till olika instanser och personer berättat om att BB utsatt dem för våld och hot. Vidare så har barnen kunnat lämna vissa konkreta uppgifter om våld som de ska ha utsatts för. Polisutredning pågår för närvarande gällande händelsen den 6 december 2025 och BB är slutdelgiven misstanke om brott. Det talar för att det finns en risk för att barnen skulle kunna utsättas för våld. Emellertid finns det även andra omständigheter som utgör en risk för att barnen far illa.

Enligt hovrätten är det mycket besvärande att det redan innan, men även under rättsprocessens gång, löpande framkommit utredning som visar på ett relativt gränslöst beteende från BB:s sida i förhållande till AA och barnen. Beträffande tidigare händelser fäster hovrätten särskilt avseende vid det sätt BB valt att uttrycka sig i meddelanden riktade till AA.

Meddelandena, som har varit kränkande till sitt innehåll, har skickats till dotterns mobiltelefon. Den stora mängden upprepade försök till telefonsamtal vid flera tillfällen ger också en bild av att BB på ett påträngande sätt krävt att barnen och AA omedelbart ska besvara hans samtal när han ringer. BB har uppgett att enda anledningen till detta är att han har velat få bekräftat att barnen mår bra. BB synes emellertid inte ha någon förståelse för att det

finns en risk för att barnen mår dåligt, särskilt när han uppgett att han ska komma hem till dem om inte dottern besvarar hans samtal. Utredningen visar även att BB befunnit sig utanför AA:s bostad och sökt upp barnen vid olika tillfällen trots att han varit väl medveten om att det funnits beslut som vid den tidpunkten reglerade vilket umgänge han skulle ha med dem.

Vidare har BB, angående händelsen i november 2025, berättat att han i stället för att lösa en konflikt tillsammans med AA begärt att dottern skulle slå på högtalartelefon för att berätta om incidenten och anklagelserna. Att låta barnet på det sättet bära ansvaret för det inträffade framstår som anmärkningsvärt. Likaså framstår hans uttalanden i det inspelade samtalet i december 2025, oavsett hur dess närmare innebörd ska tolkas, som högst olämpliga. Hovrätten anser att BB, såvitt framgår av de inspelade telefonsamtalen, i pressade situationer har svårigheter att bemöta sina barn på ett omdömesgillt sätt.

Hovrätten anser att BB:s sätt att kommunicera och förhålla sig till barnen talar starkt för att han för närvarande inte besitter de verktyg han behöver för att bemöta, framför allt dottern, i hennes känslor och upplevelser. Till det ska visserligen nämnas att BB tycks ha skött de övervakade umgängena på ett bra sätt och att han tidigare genomgått viss familjebehandling. Han har också visat ett vuxet perspektiv genom att till exempel acceptera att dottern inte velat gå på vissa av umgängena. Bristerna som redogjorts för har dock regelbundet upprepat sig även efter familjebehandlingen. Detta trots att han enligt egen uppgift också ansett att hans beteende vid flera tillfällen inte varit bra. Den övergripande bilden är också att BB alltför beskyller merparten av situationen familjen befinner sig i på AA. Han har inte velat kännas vid barnens beskrivna upplevelser utan i den delen helt placerat skulden bortom sig själv. BB har visserligen återigen sökt om familjebehandling men denna har ännu inte påbörjats. Utfallet av sådana samtal går därför för närvarande inte att uttala sig om.

Mot bakgrund av det föregående sagda finns det ett flertal exempel som visar på tillfällen när BB aktivt använt eller varit oförmögen att låta bli att använda

barnen som ett verktyg i parternas konflikt. Att löpande tvingas bevittna och ta del i föräldrarnas konflikt på det sättet bör enligt hovrätten vara att hänföra till den typ av övergrepp som ska beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. I vart fall står det helt klart att den typen av löpande bevittnande och deltagande riskerar att skada barnens hälsa och utveckling såväl kortsiktigt som över tid. Det kan även konstateras att det finns en risk för att barnen far illa genom att utsättas för våld eller andra former av dåliga beteenden från BB .

Att situationen kommit att påverka barnen och deras mående framgår av barnens egna uppgifter. De har gett uttryck för att pappa har slagit dem och att de är rädda för pappa. Dottern AA har berättat om att hon mår dåligt av att behöva träffa pappa. Hovrätten anser att utredningen visar att det finns två små barn som i dagsläget inte mår bra. Det har även framkommit att båda barnen har ett utåtagerande beteende både fysiskt och verbalt. Dottern AA har haft mardrömmar och mått illa eller haft ont i magen inför umgängestillfällena. GG har kunnat återge hur barnen har upplevt olika situationer men även att de har berättat om att ha blivit utsatta för våld av BB . I dag är dottern AA:s mående så pass dåligt att hon är i behov av traumabehandling. Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att det finns en risk för att barnen far illa med BB och instämmer därmed i vårdnadsutredningarnas bedömning att BB inte är lämplig som vårdnadsförälder.

Vårdnad, boende och umgänge

Sammanfattningsvis instämmer hovrätten i familjerättens bedömning att AA är lämplig som vårdnadshavare och att BB för närvarande inte är det. Hovrätten anser, med hänsyn taget till uppgifterna om tidigare och pågående övergrepp samt parternas bristande samarbetsförmåga, att en gemensam vårdnad är utesluten. Hovrätten beslutar att AA ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Vid det ställningstagandet följer även att barnen ska bo tillsammans med AA .

Av samma anledning kan det inte anses vara till barnens bästa att något fysiskt umgänge mellan barnen och BB sker för närvarande. Härvid kan tilläggas att socialtjänsten gjort klart att dotterns traumabehandling inte kan påbörjas så länge hon fortsätter att träffa BB. Även om flertalet omständigheter som legat till grund för bedömningen härrör från i första hand dottern så låter sig riskbedömningen svårligen isoleras till bara det ena barnet. DD som tidigare tycks ha varit mer positivt inställd till umgänge med BB har också ändrat sin inställning i negativ riktning.

Det finns emellertid andra former för umgänge och AA har medgett telefonumgänge. Det har emellertid framkommit flera problematiska situationer under de telefonumgängen som har skett på senare tid. Vidare ska dottern AA genomgå sin traumabehandling. Hovrätten anser det därför inte heller lämpligt att reglera telefonumgången i domen. Emellertid åligger det AA som ensam vårdnadshavare att se till att barnen har kontakt med BB på frivillig väg när förhållandena så tillåter.

Sammanfattningsvis ska umgänget lämnas oreglerat för båda barnen.

Rättegångskostnad

BB har yrkat ersättning för del av sina rättegångskostnader och som grund angett att motparten kort inpå den planerade huvudförhandling den 13-14 november 2025 inkom med ny omfattande bevisning. Huvudförhandlingen fick av den anledningen ställas in. Bevisningen hade kunnat lämnas in tidigare än vad som skedde och AA:s processföring har lett till ökade rättegångskostnader för honom.

AA:s har bestritt yrkandet och invänt att hon inte agerat processförsumligt.

Enligt 6 kap 22 § föräldrabalken är huvudregeln att vardera parten står sin egen rättegångskostnad i aktuell typ av mål. Annan fördelning kan ske om det föreligger särskilda skäl eller om part genom vårdslöshet eller försummelse föranlett uppskov i målet eller vållat kostnad för motparten (18 kap. 3 § och 6 § rättegångsbalken).

Hovrätten bedömer att parterna ömsom och löpande inkommit med ny bevisning av skiftande värde för hovrättens bedömning. Hovrätten noterar att BB själv inkom med ny bevisning bara dagar innan AA gjorde detsamma. BB:s bevisning rörde också i delar nya omständigheter. I sådant fall finns det inte skäl att frånga huvudregeln om att vardera parten ska bära sin egen rättegångskostnad. BB:s yrkande ska alltså avslås.

Sekretess

Sekretessen för de uppgifter som lagts fram under förhandling inom stängda dörrar vid tingsrätten och i hovrätten ska bestå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast **fredagen den 20 mars 2026**.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Johnsson och Chris Stattin-Larsson, tf. hovrättsassessorn Tomi Blumén (referent) samt nämndemännen Stefan Fax och Anette Rangdag. Rätten är enig.



SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Tvistemål

DOM
Meddelad i Sundsvall
2025-07-07

Målnummer
T 2040-24

PARTER

Kärande

AA [redacted], 1983 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Alina Andras
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB
Box 260
851 04 Sundsvall

Svarande

BB [redacted], 1990 [redacted]
Medborgare i Albanien
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Natalie Kojadinovic
Advokatfirman Libre HB
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm

DOMSLUT

1. AA:s [redacted] yrkande om ensam vårdnad ogillas. Vårnaden om CC [redacted], 16 [redacted], och DD [redacted], 19 [redacted], ska fortfarande vara gemensam.
2. CC [redacted], 16 [redacted], och DD [redacted], 19 [redacted], ska ha stadigvarande boende hos AA [redacted].
3. CC [redacted], 16 [redacted], och DD [redacted], 19 [redacted], ska ha rätt till umgänge med BB [redacted] enligt följande:

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

- a) Varannan torsdag (varje ojämn vecka) kl. 13:00 – 14.30 i närvaro av ett av Socialnämnden i Sundsvalls kommun utsett s.k. umgängesstöd. Umgänget i närvaro av umgängesstöd ska ske i socialtjänstens lokaler på [REDACTED], eller på plats som umgängesstödet bedömer vara bäst för barnen. Umgänget ska inledas vecka 31 och ska pågå till och med den 28 augusti 2025.
- b) Med start den 3 september 2025 onsdagar jämna veckor från efter skolan/förskolans slut till kl. 19:00 och lördagar ojämn veckor från kl. 10:00 – 19:00. Hämtning och lämning ska ske utanför AA:s [REDACTED] bostad.
- c) Telefonumgänge varje tisdag och söndag med start kl. 18:00.
- d) Vad tingsrätten förordnat om umgänge under punkten b) ska inte gälla de dagar som sammanfaller med höst-, jul-, sport- och sommarlov.
4. Tingsrättens dom ska gälla utan hinder av laga kraft.
5. Tingsrättens interimistiska beslut i målet ska inte längre gälla.
6. BB:s [REDACTED] yrkande om inhämtande av psykologutredning avslås.
7. Sekretess enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara fortsatt tillämplig på uppgifterna i aktbilagorna 99 och 104 samt på förhören med BB [REDACTED] och CC [REDACTED].
-

BAKGRUND

AA och BB var tidigare gifta. De skildes 2021 men har sedan dess haft en av- och på-relation. Parterna har sedan skilsmässan haft separata bostäder men har under perioder bott tillsammans. De bor bara några kvarter från varandra. Tillsammans har de barnen AA, 8 år, och DD, 5 år. Då mamma och dotter har samma förnamn så kallas barnen härefter, för tydlighetens skull, för dottern och sonen.

AA arbetar som läkare men är numera sjukskriven. Hon kom till Sverige från Spanien 2013 och har sin familj där. BB arbetar som tjänsteman vid myndighet och kom till Sverige från Albanien 2016. Han har stora delar av sin familj i Sverige.

AA och barnen har under 2020 bott på skyddat boende efter att BB ska ha hotat henne. Under den perioden bodde de under dagarna hos BB. Parterna återupptog senare relationen. Sedan dess har barnen bott hos båda parterna. Parterna är oense om i vilken utsträckning barnen bott hos respektive förälder men även om de mestadels bott hos AA så har de har åtminstone i betydande utsträckning bott hos BB.

I juli 2024 avbröt AA allt umgänge mellan barnen och BB efter att skolan ska ha kontaktat henne uppgifter att barnen utsatts för våld av BB. Barnen och BB träffades därefter inte förens ett tillfälle i oktober då barnen var utomhus med barnvakten (och vittnet) GG och BB stötte ihop med dem. BB sprang då fram till barnen och kramade dem. Tillfället filmades av GG och filmen har spelats upp vid huvudförhandlingen. Barnen och BB har hela tiden haft kontakt per telefon.

I oktober beslutade tingsrätten interimistiskt att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos AA. Tingsrätten förordnade vidare att barnen

hade rätt till umgänge med umgängesstöd varannan torsdag med BB . Umgången inleddes i november. Detta beslut förlängdes sedan i mars och sedan i maj 2025. Vid sistnämnda beslut förordnades även om telefonumgänge två gånger i veckan. BB och barnen har hela tiden haft kontakt per telefon.

AA har polisanmält BB för flertal brott både mot henne och barnen, samtliga utredningar har lagts ned.

YRKANDEN M.M.

AA har i första hand yrkat att hon tillerkänns ensam vårdnad om CC , 16 , och DD , 19 . I andra hand har hon yrkat att barnens stadigvarande boende ska vara hos henne.

BB har bestritt AA:s yrkande om ensam vårdnad och stadigvarande boende.

För det fall den gemensamma vårdnaden inte kan bestå så har han yrkat att han ensam ska tillerkännas vårdnaden om CC och DD .

I fråga om boende och umgänge har BB i första hand yrkat att AA och DD ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande upptrappning:

- a) Vid 4 tillfällen ska DD och AA ha rätt till umgänge med BB lördagar kl. 12 till kl. 17 och söndagar kl. 12 till kl. 17, ojämna veckor, samt onsdagar, jämna veckor, efter skolans slut till kl. 19.
- b) Efter 4 genomförda helgumgängen enligt punkten a.) ovan ska AA och DD ha rätt till umgänge med BB lördagar från kl. 12 till och med söndagar kl. 17, ojämna veckor samt onsdagar, jämna veckor,

efter skolans slut till kl. 19.

- c) Efter 4 genomförda helgumgängen enligt punkten b.) ovan ska AA och DD ha rätt till umgänge med BB torsdagar, ojämna veckor, efter skolans slut till och med måndagar vid skolans början samt onsdagar, jämna veckor, efter skolans slut till kl. 19.
- d) Från och med september 2026 ska barnen bo växelvis mellan parterna varannan vecka.

BB har i andra hand yrkat att barnen AA och DD ska ha rätt till umgänge med biträde av umgängesstöd med honom i den omfattning familjerätten i Sundsvalls kommun kan tillhandahålla sådant stöd, vid 8 tillfällen, samt telefonumgänge varje söndag och tisdag kl. 18-18.30, varefter umgänge ska ske enligt punkterna a-d ovan.

Utöver umgänge har han i fråga om lov- och storhelgsumgänge yrkat umgänge enligt följande:

- a) Vartannat sportlov, från sista skoldagen innan lovets början kl. 16 till sista lovdagen kl. 18, med början år 2027.
- b) Vartannat påsklov, från sista dagen på skolan innan lovets början till sista lovdagen kl. 18, med början år 2026.
- c) Sommarlovsumgänge under år 2026 i två veckor uppdelat i två perioder om en vecka (1+1). Från och med år 2027 ska sommarlovsumgänget vara under fyra veckor varje sommar uppdelat i två tvåveckorsperioder (2+2). BB ska meddela vilka veckor han önskar att vara ledig tillsammans med barnet senast den 30 maj varje år. Vid motstridiga intressen mellan föräldrarna har BB:s mening företräde ojämna år

och AA:s mening jämna år.

- d) Vartannat höstlov, från sista dagen på förskolan/skolan innan lovet till sista lovdagen, med början år 2027.
- e) Varannan julhelg, från sista dagen på skolan innan lovet till den 30 december kl. 12, med början år 2026.
- f) Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 16 (ojämnt år) till den 1 januari kl. 18 (jämnt år), med början år 2025.

Yrkandena har framställts utan hinder av laga kraft.

AA har bestritt yrkandena utöver telefonumgänge vilket medges med den justering att umgänget ska ske på tisdagar och torsdagar kl. 18:00 men att sluttid inte bör anges.

För det fall tingsrätten skulle bifalla BB:s yrkanden om umgänge utan umgängesstöd, umgänge med övernattnings-, lov- och storhelgsumgängen samt växelvist boende, har AA för egen del yrkat motsvarande lov och storhelgsumgänge som BB, dock med följande tillägg:

- a) Vartannat sportlov, från sista skoldagen innan lovets början, med hämtning av barnen på skolan, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2026, med lämning av barnen på ICA Nära Kuben.
- b) Vartannat påsklov, från sista dagen på skolan innan lovets början, med hämtning av barnen på skolan, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2027, med lämning av barnen på ICA Nära Kuben.
- c) Sommarlovsumgänge under år 2026 i två veckor uppdelat i två perioder om en vecka (1+1). Från och med 2027 och tills vidare, under 3

perioder om en vecka (1+1+1). Parterna ska meddela vilka veckor de önskar senast den 1 maj, där AA har företräde jämna år och BB ojämbna år. Överlämning av barnen ska ske på ICA Nära Kuben.

- d) Vartannat höstlov, från sista skoldagen innan lovets början, med hämtning av barnen på skolan, till följande fredag klockan 18.00, med början år 2026, med lämning av barnen på ICA Nära Kuben.
- e) Varannan julhelg, från sista dagen på skolan innan lovet, med hämtning av barnen på skolan, till den 30 december klockan 12.00, med början år 2025, med lämning av barnen på ICA Nära Kuben.
- f) Vartannat nyår från den 30 december klockan 12.00 (jämnt år) till den 7 januari klockan 18.00 med överlämning på ICA Nära Kuben.
- g) Överlämningar vid eventuellt umgänge utan umgängesstöd/växelvist boende ska ske på skola/förskola när barnen vistas där, i annat fall på ICA Nära Kuben.

UTVECKLING AV TALAN

AA

Genom sakframställning, familjerättens utredning och förhör med AA har i huvudsak följande framgått.

Det är till barnens bästa att AA erkänns ensam vårdnad om barnen. Det finns risk för att både AA och barnen utsätts för våld och hot av BB. Det innebär både att vårdnaden inte kan vara gemensam samt att BB inte är en lämplig umgängesförälder. Parternas

samarbete är därtill mycket dåligt. Det föreligger en stor maktobalans mellan parterna.

BB har utsatt både AA och barnen för våld och hot. Han saknar insikt i hur han har påverkat barnen och utifrån att han förnekar våld är han inte mottaglig för stöd kring detta. BB har ett hett temperament och kan bli både högljudd och våldsam. Han har slagit AA med öppen hand på händer, armar och huvud. Utöver våldet har han kallat henne diverse tillmälen och förolämpat henne kring både mående och utseende. En gång kastade han en sko mot henne. Barnen har sett honom vara våldsam mot henne flera gånger. Hon har sett BB slå mot barnen över deras armar och huvuden samt knäppa dem med fingret mot deras huvuden. Det har hänt att även hon hotat BB vid tillfällen. När dottern var kanske tre år så kastade BB henne vid ett tillfälle i sängen så att hon tappade andan. Barnen har berättat om ett tillfälle då sonen sparkade en fotboll som råkade träffa ett fönster, då gjorde farbrorn illa honom medan dottern försökte skydda sonen. BB har förnekat detta. Dottern har i utredningen berättat om ett tillfälle där BB slagit henne så hon började blöda näsblod och att BB hotat henne med en kniv. AA har inte påverkat barnen i deras utsagor. Barnen har mått mycket dåligt på grund av detta och har genomgått trappanbehandling. Dottern ska fortsätta med uppföljning av denna.

I juli 2024 skulle BB ha barnen i två veckor. Då blev AA kontaktad av barnens skola om att AA sagt att hon utsatts för våld från fadern. Att dottern senare skulle ha sagt att det inte stämmer måste vara för att BB fått dottern att ljuga. AA rekommenderades då att ta sitt skyddsansvar och stoppade därför BB från umgänge med barnen i syfte att skydda dem. Hon har inte förhindrat något telefonumgänge mellan barnen och BB. Hon har uppmuntrat barnen till såväl telefonumgänge som umgänget med umgängesstöd tillsammans med BB.

Det stämmer inte att barnen bott växelvis mellan föräldrarna. De har bott betydligt mycket mer hos AA .

I oktober, efter det att umgänget upphört, var barnen ute med sin barnvakt GG och de stötte då ihop med BB som kom körandes i sin bil. Då lämnade han bilen och sprang mot barnen för att krama dem. Det är tydligt av filmerna att barnen inte ville detta och att sonen sprang från sin pappa. Det var även i ett skede där inget umgänge äger rum och visar på BB:s bristande insikter kring barnens utsatthet. BB har även kommit förbi AA:s bostad vilket har filmats. Även om de bor nära varandra behöver BB inte passera hennes bostad.

BB har återkommande ringt till barnen där han kan ringa massvis med gånger under samma dag, vilket framgår av telefonutdragen. När tingsrätten senare beslutade om reglerat telefonumgänge följde han inte detta. Det har varit stressande för barnen och inneburit en osäkerhet för dem. När dottern inte svarat honom har han vid ett tillfälle skrivit att han ska komma förbi AA:s bostad om dottern inte svarar på hans SMS. Agerandet är i strid med det umgänge som beslutats om och visar på omdömeslöshet. BB har vidare skickat en bild till dotterns telefon där han räcker långfingret, bilden har varit riktad till AA men har skickats till dotterns nummer. BB drar således in barnen i föräldrarnas tvist vilket även framgår av den ljudinspelning som åberopats.

Chattutdrag visar även på att han uttryckt sig aggressivt mot AA .

Det är riktigt att AA vid ett tillfälle hotat BB att hon ska förstöra hans liv. Det var efter att hon hittade en kondom i hans väska. Hon mådde väldigt dåligt vid tillfället.

BB har tidigare krävt AA på pengar för att hon ska få ensam vårdnad.

I anslutning till en polisanmälan 2020 bodde AA och barnen på en kvinnojour. Under dagarna bodde de dock i BB:s lägenhet. Hon hade fortfarande känslor för BB och de blev därför tillsammans igen.

Sedan AA kom till Sverige har hon under perioder haft psykiska problem. Det har varit sömnproblem och utmattning. Hon har även PTSD till följd av relationen med BB. Hon är därför sjukskriven idag.

Barnen har återkommande haft sömnproblem och det är riktigt att de sover med henne om nätterna.

Att AA inte inledningsvis i målet yrkade på ensam vårdnad var då hon skämdes för att medge att hon utsatts för våld från BB.

BB har försökt köpa barnens kärlek genom presenter. Han har vid umgängestillfällena haft med sig presenter till barnen mot AA:s vilja.

Det finns ingen risk för att AA ska flytta till Spanien. Barnen trivs bra i Sverige. Risken är i sådant fall att BB ska ta barnen till Albanien. Vittnet HH har beskrivit att hon ska ha pratat om arbete på distans från ett annat land. Hans uppgifter är felaktiga, AA har endast pratat med HH:s exfru (som också är läkare) om möjligheterna att jobba på distans från ett annat land. Det var bara att de diskuterade hur det praktiken skulle fungera.

BB

Genom sakframställning, familjerättens utredning och förhör med BB har i huvudsak följande framkommit.

Det är till barnens bästa att parterna alltjämt har gemensam vårdnad om barnen. BB är en lämplig vårdnadshavare och umgängesförälder. Det finns ingen risk för barnens hälsa. Han vill vara delaktig i barnens liv.

BB har varit delaktig i barnens hela uppväxt. Barnen har bott växelvis hos föräldrarna även om det inte varit fasta veckor. Parterna har inte haft några problem med vårdnaden före juli 2024 utan samarbetet har fungerat väl. Att AA inte inledningsvis yrkat på ensam vårdnad tyder på detta. Om AA skulle få ensam vårdnad är det risk för att hon flyttar till Spanien med dem. AA har inga anhöriga i Spanien utöver barnen och hon har berättat för BB att hon inte trivs.

BB har aldrig varit våldsam mot barnen eller AA. Om han gjort något som gjort barnen nervösa så är det att han kanske varit högljudd mot dem. Parterna har haft samarbetssvårigheter och det har åtminstone delvis berott på AA:s psykiska ohälsa. Det har även bidragit till de anmälningar som gjorts. AA hade psykiska problem även före hon träffade BB. Den psykiska ohälsan gör även att AA:s lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Det är tveksamt att hon skulle klara av att vara ensam vårdnadshavare. Som exempel på detta så använder hon barnvakt i hög utsträckning.

Dottern har i förhör berättat att BB ska ha hotat henne med kniv. Det avser ett tillfälle då BB stod i köket och lagade mat. Barnen satt ute i soffan och bråkade. BB gick då ut med en kniv i ena handen och en potatis i den andra. Då skrek dottern att han hotade henne. Sonen uppfattade det inte så. BB vet inte vad dottern tänkte.

Dottern har i förhör berättat att BB slagit henne så att hon blödde näsblod. Det handlade om att barnen stod i badkaret och bråkade. Sonen slog till dottern så att hon började blöda näsblod. BB ringde till AA om råd eftersom dottern blödde och AA är läkare.

Tillfället då dottern tappade andan handlade bara om att barnen bråkade. BB drog isär dem så att ena barnet fick telefonen och andra barnet fick paddan.

BB tror inte att barnens farbror slagit sonen. De två har bara lekt slagsmål typ MMA såsom killar gör. BB var inte där själv när det hände. Farbrorn älskar sonen och som exempel på detta så körde farbrorn bil i 10 timmar för att träffa sonen efter att denne på telefon sagt att han saknar farbrorn.

Att barnen pratar på det här sättet är för att AA har påverkat dem. När utredarna samtalat med dottern har hon direkt sagt ”pappa ljuger” utan någon föregående fråga. Hon har även sagt att alla pappor i Albanien slår sina barn. Vid ett tillfälle har hon pratat om våld som hon inte ens minns själv. Det är inte normala uttalanden och tyder på att hon är påverkad av AA. Dottern har även i telefonsamtal berättat för BB att hon ljugit i utredningen.

Han har kommit förbi AA:s bostad med kläder. De lämnade han utanför bostaden.

När AA och barnen bodde på skyddat boende 2020 så var de under dagtid hemma hos BB. Det är inte förenligt med att BB ska ha utsatt dem för våld.

Efter att AA i juli avslutade umgänget träffade han inte barnen tills i oktober. Då såg han barnen med GG. Han ville bara krama barnen och tänkte inte mer än att han ville krama dem.

AA har varit mycket svartsjuk mot BB. Hon har tidigare hotat honom med att hon ska förstöra hans liv.

BB har varit så engagerad han kunnat med barnen. Även efter att umgänget upphörde så har han kontrollerat deras skolgång och försökt uppdatera sig på deras mående. Det är riktigt att han har ringt dem många gånger. Tidigare har det varit fritt fram att ringa dem och han har inte tänkt mer på det när han ringt. Om de inte svarat så har han blivit orolig och fortsatt

försökt kontakta dem. Oron för barnen har delvis berott på AA:s psykiska ohälsa. Han har uttryckt sig olämpligt i SMS och tar ansvar för det. Bilden han skickade på sig själv när han räcker långfingrat var endast menad för AA. Bilden skickades på kvällen efter att dottern gått och lagt sig. Eftersom AA blockerat honom kan han inte kontakta henne på något annat sätt. Det var dumt.

Han känner inte igen sina barn efter det att AA avbrutit umgänget. Hon måste ha påverkat dem. Vid umgängestillfällena har han märkt att de inledningsvis varit oroliga men att de sedan blivit normala efter ett tag och då har det fungerat bra. Han har tagit med frukt och godis eftersom stödjarna rekommenderat honom det. Det framgår av utredningen att barnen önskar få träffa honom utan umgängesstöd.

BB bor ungefär 100 meter från AA, det är därför inte konstigt att han har passerat hennes bostad.

Han har gått igenom insatser genom socialtjänsten och de var bra, de hjälpte honom med bemötandet av barnen.

Barnen har alltid varit oroliga och de sover fortfarande i samma säng som sina föräldrar.

UTREDNINGEN

I målet har inhämtats snabbupplysning och boende-, umgänge- och vårdnadsutredning samt upplysningar kring umgänget med umgängesstöd.

AA har åberopat följande skriftliga bevisning: snabbyttranden, umgängesstödjarnas yttranden, familjerättens utredning, SMS-utdrag, bilder, mejlutdrag, åklagarens nedläggningsbeslut, journaler, utdrag av Öppenvårdens journaler, journal från socialtjänsten, polisanmälningar,

anteckningar från socialtjänsten, flertal utdrag ur Whatsapp-konversationer, utdrag från psykiatrin, utdrag från SoL-utredning, filmer och ljudinspelning.

BB har åberopat följande skriftliga bevisning:

Åklagarens nedläggningsbeslut, snabbupplysningar, delar ur vårdnadsutredningen, yttrande från umgängesstöd, utdrag chatthistorik,

AA:s yttrande i målet från februari.

Fria partsförhör har hållits med AA och BB.

Vittnena GG, EE, HH och FF har hörts under ed.

Genom förhören med vittnena har i huvudsak följande framkommit.

GG har varit barnvakt med barnen tidigare 2-3 gånger i veckan och nu på sistone 1-2 gånger i veckan. Hon har sett att barnen blivit rädda för sin pappa. När hon är ute med barnen och en bil kommer förbi kan de bli rädda och undra om det är pappa. Hon var med barnen hos AA en dag när BB parkerade utanför och gick fram till bostaden. Det var hon som spelade in den film som spelats upp av detta. I samband med detta så sprang barnen och gömde sig av rädsla. Hon upplevde inte att det var någon fara för barnens hälsa när BB kramade barnen vid tillfället i oktober.

EE:s barn är vän med parternas barn. Parternas barn har sovit över hos EE. Vid båda övernattningsstillfällena vaknade dottern upp då hon hade mardrömmar och skrek att pappa kommer.

HH och FF är vänner till BB. De har båda uppgett att de sett honom med barnen vid många tillfällen och att BB är en vänlig och ansvarstagande förälder. HH har hört AA tala om möjligheterna att arbeta från Spanien.

DOMSKÄL

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Vårdnad

Den fundamentala frågan i målet är påståendena om att BB utsatt barnen och AA för våld. Familjerätten har i sin utredning föreslagit att vårdnaden ska anförtröas AA ensam samt att umgänget ska begränsas till att ske per telefon utifrån detta. Barnen har varit konsekventa kring att de utsatts för våld i sina samtal med utredarna från familjerätten och öppenvården. Det är mycket allvarliga uppgifter som i sig starkt talar mot att vårdnaden ska kunna vara gemensam. Dottern har preciserat några av dessa tillfällen och BB har bemött hennes uppgifter i sitt förhör. Dotterns uppgifter är mycket kortfattat redogjorda i utredningarna. Utöver de redogjorda tillfällena framgår det inte av utredningen vilket våld barnen menar att de utsatts för. Inte heller AA har kunnat konkretisera det våld hon menar att BB återkommande gjort sig skyldig till. Samtliga brottsutredningar har lagts ned. Någon bevisning till stöd för påståendena om våld utöver barnen och AA:s uppgifter finns inte. BB:s har uppgett att han aldrig kallats till förhör eller presenterats någon misstanke med anledning av anmälningarna. Hans uppgifter kring detta får godtas. Det medför ytterligare tvivel över anmälningarna då det typiskt sett torde vara en relativt låg tröskel för en brottsutredning att passera, särskilt vad gäller brott mot barn. Det är i familjemål inte nödvändigt att det styrkts att våld skett utan rätten ska bedöma om det finns risk för att barnens hälsa påverkas. Det bör likväl påpekas att det är förenat med stora svårigheter för rätten att bedöma de risker som finns utifrån ett så begränsat material (avseende våld).

I fråga om uppgifterna kring våld som framkommit i utredningen anser tingsrätten att ett flertal uppgifter talar för att AA har påverkat barnen i deras uppfattning kring BB. Det förefaller som att dottern talat om ett våldstillfälle hon omöjligt kunnat känt till såvida inte AA berättat om detta för henne. Dottern har vidare talat om BB:s alla flickvänner, samtidigt som hon inte själv inte har träffat någon av dem. Hennes uppgift i familjerättens utredning om att alla albanska pappor slår sina barn framstår inte vara en åttaåringss utsaga. Uppgifterna kring att BB ska hotat dottern (då sju år) med kniv och slagit henne över näsan så att hon börjat blöda näsblod framstår väldigt överdrivna. Det är även märkligt att dottern inte tidigare skulle ha berättat om detta för AA utan att detta kommit till ytan först långt senare. AA genomgår vård för PTSD och har lämnat vissa kommentarer i sitt förhör som framstår överdrivna. Den film på BB som visats där han kramar sina barn visar måhända på ett under omständigheterna olämpligt beteende. AA:s beskrivning av filmen har varit att den var så fruktansvärd att hon inte klarade av att titta på den. Det väcker visst tvivel över om även andra uppgifter överdrivits. Allteftersom umgänget med umgängesstöd fortgått framstår barnen ha fått en varm relation till sin pappa igen, till den grad att de efterfrågat att få komma hem till honom. Även om barn som utsatts för våld trots detta kan hysa varma känslor för sin förälder så framstår det inte förenligt med den bild av barnens våldsutsatthet som utmålats i utredningen. Det redogjorda medför att tingsrätten anser att AA:s och barnens uppgifter om våld måste värderas mycket försiktigt.

Det ska tilläggas att tingsrätten även anser att BB dragit in barnen i parternas konflikt. Det framgår av den bild där han räcker fingret som skickades till dotterns mobil och genom den åberopade ljudinspelningen.

Utöver påståenden om våld och hot så har parterna en infekterad konflikt. Även detta talar mot att vårdnaden ska kunna vara gemensam.

Det som talar för att vårdnaden ska vara gemensam anser tingsrättens vara följande. Den gemensamma vårdnaden har fungerat bra fram tills i nuläget och det har inte framkommit att den gett upphov till några problem i praktiken. Tingsrätten bedömer att parterna framstår trovärdiga i att de båda vill barnens bästa. Utöver detta anser tingsrätten att det finns en överhängande risk för att AA – om hon får ensam vårdnad – flyttar till Spanien med barnen. Det har framkommit att hon, utöver barnen, saknar anhöriga i Sverige. I fråga om social förankring har hon i vårdnadsutredningen uppgett att hon har några vänner i Sverige. Hon är i nuläget sjukskriven från sitt arbete och har även tidigare varit det tidigare. Hennes mående i Sverige förefaller återkommande ha varit dåligt. BB:s har uppgett att hon vantrivs i Sverige, vilket AA inte tillbakavisat i förhör. HH har under ed uppgett att AA talat om möjligheterna att arbeta från utlandet. AA har avfärdat detta men det är likväl något tingsrätten har att beakta. Barnen talar flytande spanska och de är så pass små att en flytt ur deras perspektiv inte torde vara förenat med stora svårigheter. AA är läkare och borde inte ha några problem att hitta arbete i ett annat land. Tingsrätten anser utifrån det redogjorda att ett förordnande om ensam vårdnad för AA är förenat med påtaglig risk för att hon och barnen skulle flytta till Spanien och att BB därigenom i hög utsträckning utesluts ur barnens liv. Tingsrätten ser att detta är ett starkt skäl mot ensam vårdnad.

Utifrån risken att AA skulle föra barnen till Spanien och då den gemensamma vårdnaden inte förefaller ha orsakat några men för barnen anser tingsrätten att det är till barnens bästa att vårdnaden alltjämt ska vara gemensam.

Boende

Det förefaller ostridigt att barnen historiskt bott mestadels hos AA och det är utrett att de det senaste året bott uteslutande hos AA. Tingsrätten anser

att det är till barnens bästa att deras stadigvarande boende även fortsättningsvis ska vara hos AA .

Umgänge

Barnen har haft umgänge med umgängesstöd med BB sedan november. Detta har fungerat bra. Barnen har uttryckt önskemål om att få komma hem till pappa. Tingsrätten bedömer att det finns skäl för att umgänget ska övergå till att inte längre ske med umgängesstöd. Tingsrätten bedömer att det inte är till barnens bästa att detta ändras från en vecka till en annan. Umgänget ska därför fortsatt ske i närvaro av umgängesstöd en kortare period för att sedan i september övergå till dagumgänge varje vecka. Då får barnen tid och möjlighet att ställa in sig på detta.

Utifrån den rådande situationen mellan parterna och barnen anser tingsrätten att det inte är lämpligt att förordna om umgänge för en längre period eller mer omfattande än ett begränsat dagumgänge. Fungerar umgänget bra ser tingsrätten att det framöver finns skäl för att utöka detta ytterligare.

I fråga om telefonumgänge är detta medgett och tingsrätten saknar skäl för att betvivla att det är till barnens bästa. Tingsrätten delar AA:s bedömning att det är lämpligt att inte ange någon sluttid för detta utan att längden på samtalen får utgå från barnens vilja.

Övriga frågor

BB har tidigare i målet begärt att tingsrätten inhämtar ett psykologyttrande för att utreda riskerna som finns för barnen. AA har motsatt sig yrkandet. Tingsrätten bedömer att den stora frågan i målet är det påstådda våldet. Tingsrätten anser i förevarande mål att detta framför allt är en bevisfråga. Det ingår inte i psykologens uppdrag att göra någon prövning huruvida våld

faktiskt ägt rum. Tingsrätten avslår därför BB:s begäran om psykologyttrande.

Vid huvudförhandlingen har känsliga uppgifter i journalutdrag och i förhören med parterna behandlats bakom stängda dörrar. Dessa uppgifter ska även fortsättningsvis omfattas av sekretess.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 28 juli 2025. Ange i överklagandet att det ska till Hovrätten för Nedre Norrland. Prövningstillstånd krävs.

Axel Aaro

I avgörandet har, med anledning av frånfall, två nämndemän deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se